

주의 요구 / 개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 과오납금 환급 처리 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

12개 지역본부에서는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 대부, 매각, 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처에서는 국유재산 대부, 매각 등과 관련된 국유재산 시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)의 전산 기능, 제도 개선 등의 업무를 수행하고 있다.¹⁾

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「민법」 제741조에 따르면 법률상 원인 없이 타인의 재산 등으로 인하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 반환하여야 한다고 되어 있고, 「회계사무규정」 제38조에 따르면 수입금이 과오납된 사실을 확인하였을 때에는 지체 없이 수입금에서 환급조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

1) 국유재산 위탁회계 출납 등의 업무는 국유재산지원처에서 수행하고 있음

한편, 공사는 「위임전결규정」을 두어 자금 지출 등의 업무에 대해 직위별로 적정한 직무권한을 위임하여 그 권한과 책임을 명백히 하고 해당 전결권자로 하여금 업무를 관리·감독하도록 하고 있다.

따라서, 국유재산 대부·매각대금 등 수입금이 과오납된 사실을 확인한 경우 지체 없이 환급하며, 환급처리 시에는 「위임전결규정」에서 정한 기준 등을 준수하여 해당 전결권자의 책임 하에 지출 업무를 관리·감독할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [표 5]와 같이 2019. 8. 1.)부터 2022. 8. 18. 감사일 현재 까지 12개 전체 지역본부에서 국유재산 업무 관련 과오납금 1천만 원 이상을 환급한 것으로 조회된 863건³⁾ 중 140건⁴⁾을 표본 점검한 결과

[표 5] 감사대상기간 중 국유 과오납금 환급 현황

(단위 : 건)

순번	구 분(환급금액 분포 범위)	처리건수	구성비율	비 고
	합 계	48,161		
1	“기재생략”			
2				
3				
4				
5				
6				

2) 감사대상기간은 2019. 1. 1.부터이나 감사 요청자료가 출력되지 않은 일부기간 제외

3) 국유재산관리 업무 관련 비용지출건 중 문서제목에 ‘과오’ 또는 ‘환급’을 포함하는 조건으로 조회된 총 48,161건 중 환급금액이 1천만 원 이상인 건임

4) 환급액수가 1천만 원 이상인 863건 중 세액 환급 44건을 제외하였으며, 과오납 환급 금액이 많은 건을 우선 점검대상으로 하되, 12개 지역본부별로 각각 최소 10건 이상의 사례를 포함하도록 안분함

(1) 과오납금 적기 환급 불철저

상시감사시스템을 통해 확인된 서울서부지역본부 소관 ‘서울특별시 ◇◇구 △△동 산 xx-4’(임야, 1,978㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 1. 31. 매수자 ○○○○⁵⁾과 매매계약이 체결됨에 따라 같은 날 매수자가 계약 금액 13,818,000원을 입금하였는데, 그 후 2020. 2. 7. ‘△△2 □□□ 조합’에서 동일한 금액을 과오입금한 바, 이를 지체 없이 환급하여야 함에도 입금일로부터 13개월이 지난 2021. 3. 8.에야 환급하는 등

[표 6]과 같이 서울서부지역본부 등 12개 지역본부에서는 표본 점검 대상 총 140건 중 환급사유 발생일⁶⁾ 당일에 환급 완료된 6건을 제외한 134건에 대해 발생일로부터 길게는 395일, 짧게는 1일이 지난 후 환급 조치를 취한 사실이 확인되었다.^{7),8)}

[표 6] 국유재산 과오납금 지역본부별 환급처리 현황

(단위 : 건, 일)

순번	지역본부명	합 계	환급 소요기간별 건수				비 고 (최장 환급 소요일수)
			60일 초과	60~ 21일	20~ 1일	당일 처리	
합 계		140	11	27	96	6	
1	서울서부	“기재생략”					
2	인천						
3	충북						

5) 2020. 9. 1. 증여를 사유로 매수자가 ○○○○에서 ■■■■으로 변경됨

6) 대부계약 해지에 따른 대부로 환급의 경우 대부해지일, 매각대금 및 변상금 등의 환급인 경우 과오입금일 등을 기준으로 함

7) 국유 수탁업무요강 등 현재 내규상에는 과오납금 환급에 대한 구체적 업무처리기한을 정하지 않고 있으나, 부득이한 사유가 없는데도 사유 발생일로부터 환급완료 시까지 총 소요기간이 20일 이상 소요되는 등 일반적 민원 처리기간에 비해 장기간 환급되지 않은 사례를 최소화할 필요가 있음

8) 소송, 행정심판 재결 등에 따라 지체 없는 환급이 어렵거나 장기간 소요되는 사유가 있는 11건 포함

순번	지역본부명	합 계	환급 소요기간별 건수				비 고 (최장 환급 소요일수)
			60일 초과	60~ 21일	20~ 1일	당일 처리	
4	부산						
5	강원						
6	전북						
7	서울동부						
8	광주전남						
9	대구경북						
10	경기						
11	경남						
12	대전충남						

※ 전체 목록은 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

(2) 국유BPM 지출원인행위 위임전결기준 입력 기능 개선 필요

인천지역본부 소관 '경기도 ○○시 ◆◆읍 ▽▽리 xxx-71'(전, 527㎡)
소재 국유재산 등 124필지에 대한 매매계약과 관련하여 2021. 2. 16.
매각잔대금 과오납금 환급 시 국유BPM 지출원인행위결의서상에 위임
전결기준을 입력하지 않은 채 팀장 승인을 통해 매수자 '(주)●●●●●●●●
개발'에 3,051,888,800원⁹⁾을 지급하는 등

[표 7]과 같이 충북지역본부 등 8개 지역본부에서 국유회계 지출원인
행위 시 위임전결기준을 입력하지 않았음에도 정상적으로 승인되어
지출된 18건이 확인됨에 따라 업무 경위를 파악해 본 바

9) 2020. 12. 11. 체결한 매매계약에 따르면 국유재산 124필지에 대한 전체 매각대금 91,103,777,600원 중 납부해야 할 매각잔대금은 88,051,888,800원이었으나, 2022. 2. 5. 매각잔대금을 납부하면서 3,051,888,800원을 과오입금 하였음

[표 7] 국유회계 환급업무 처리 시 위임전결기준 미입력 현황

(단위 : 건, 원)

순번	지역본부명	표본점검 대상건수 (A)	위임전결기준 미입력		비 고 (최대 환급금액)
			건수 (B)	비율 (C)=(B)÷(A)	
합 계		140	18	12.9%	
1	충북	“기재생략”			
2	인천				
3	강원				
4	대전충남				
5	서울서부				
6	경기				
7	서울동부				
8	광주전남				
9	경남				
10	부산				
11	대구경북				
12	전북				

※ 전체목록은 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

현재 국유BPM에서는 지출원인행위 시 위임전결 실행기준표(이하 “기준표”라 한다) 상 위임전결기준을 입력하지 않거나 잘못 입력하더라도 지출이 승인 되는 구조이므로 국유업무 관련 지출에 대한 적절한 내부 통제가 되지 않고 있는 것으로 확인되었다.¹⁰⁾

따라서, 「위임전결규정」에서 정한 취지와 같이 업무별로 권한과 책임을 정하여 해당 전결권자가 관리·감독할 수 있도록 향후 국유 BPM에서 지출원인행위 시 전결기준 사항을 반드시 입력하여야만 지출 승인이 가능하도록 시스템의 미비점을 보완할 필요가 있다.

10) 공사회계 시스템의 경우 위임전결기준을 입력하지 않으면 지출 승인이 진행되지 않음

(3) 환급업무 관련 절차 정비 필요

점검대상 총 140건에 대해 지출원인행위결의서의 최종 승인권자 및 환급처리 실태 등을 점검한 결과

① 환급업무 처리 시 위임전결기준 지정 관련

대전충남지역본부 소관 '대전 ●구 ●동 xxx-20'(도로, 4㎡) 소재 국유 재산 등 4필지 변상금 관련 과오납금 110,634,790원을 2020. 1. 21. '○○○○공사'에 환급 시에는 기준표 II-4-다-(5)-(가)를 적용하여 부점장 승인을 받아 지출한 반면, 부산지역본부 소관 '부산광역시 ◇◇◇◇동 xxx-11'(도로, 4㎡) 소재 국유재산 등 141필지의 매매계약보증금 과오납금 4,921,359,900원¹¹⁾을 2020. 12. 30. 매수자인 '○○○1구역△△△△△△△△조합'에 환급 시에는 기준표 VI-라-(3)을 적용하여 팀장 승인으로 지출하는 등^{12),13)}

[표 8]과 같이 점검대상 총 140건 중 1건은 부점장 승인, 나머지 139건은 기준표 VI-라-(3), VI-마-(3)¹⁴⁾, I-라-(8) 등을 적용하여 지출하거나 입력하지 않은 채 팀장 승인으로 환급 처리한 사실이 있어 업무경위를 파악해 본 바¹⁵⁾

11) 2020. 12. 24. 매수자인 ○○○1구역△△△△△△△△△△조합과 매매계약을 체결하면서 계약보증금 4,921,359,900원을 입금하였으나, 일정 변경에 따라 최초 입금액을 전액 환급 후, 2021. 1. 4. 동일한 내용으로 매매계약을 다시 체결함

12) 일부는 2022. 6. 24. 위임전결규정 개정시 변동되어 현행 기준표와 일치하지 않음

13) < 위임전결 실행기준표 항목별 수행업무 사항 >

순번	위임전결 실행기준표(2022. 6. 24. 위임전결규정 개정전)			
	부문	항목	수행 업무 사항	전결권
1	국유	VI-라-(3)	처리원칙이 정하여진 비용의 지출	팀장
2	국유	VI-마-(3)	변상금 분할납부 신청에 대한 처리	팀장
3	공통	I-라-(8)	오류입금 정정 및 환급	팀장
4	경영지원	II-4-다-(5)-(가)	잡익 및 잡손의 수급처리 중 건당 1백만원 이상	부점장

14) 해당 항목은 변상금 분할납부 관련이며, 위임전결기준을 잘못 입력한 경우임

현재 국유재산 과오납금 등 환급의 경우 동일한 유형의 업무임에도 대상 위임전결기준이 분명하지 않고, 환급금액별 적용기준에 차등을 두고 있지 않아 점검대상 총 140건 중 139건이 많게는 49억 원, 적게는 1천만 원 이상의 고액 지출임에도 환급액과 무관하게 팀장 승인으로 지출되고 있다.

[표 8] 국유회계 환급업무 처리 시 위임전결 관련사항 입력 현황

(단위 : 건, 원)

순번	위임전결 실행기준표			위임기준별 환급금액		비 고
	입력내용	전결권	건수	최대금액	최소금액	
합 계 : 총 140건 중 팀장 승인 139건						
1	VI-라-(3)	팀장	“기재생략”			
2	VI-마-(3)	팀장				
3	I-라-(8)	팀장				
4	II-4-다-(5)-(가)	부점장				
5	위임기준 미입력*	-				

* 위임기준 미입력 18건의 경우 모두 최종 승인권자를 팀장으로 하여 지출됨

② 타인 계좌로 환급 시 업무처리 방식 관련

대전충남지역본부 소관 ‘세종특별자치시 ■■면 ○○리 6xx’(답, 2,365㎡) 소재 국유재산 관련 2017. 8. 17. 매수자 ◆◆◆과 체결한 매매계약의 경우 2021. 9. 30. 제3자인 ‘(주)▽▽▽▽운용’¹⁶⁾에서 매수자의 가상계좌로 과오입금한 3,986,092,740원¹⁷⁾을 환급하면서 과오 입금자인 (주)▽▽▽▽운용에서 발급된 공문서, 인감증명서 등 관련서류 징구 없이 개인이

15) 현행 위임전결규정 상 대부분의 환급 업무는 전결권자를 ‘팀장’으로 정하고 있음

16) 매수자인 ◆◆◆을 대신하여 제3자인 (주)▽▽▽▽운용에서 본건 국유재산을 포함한 전체사업부지에 대한 매각대금으로 착각하여 입금하였음

17) 매수자 ◆◆◆의 가상계좌(○○ 790-xxxx-xxxx-xxx)에 입금자명 ‘(주)▽▽▽▽’으로 매각잔대금 63,907,260원 대비 3,986,092,740원이 많은 4,050,000,000원을 입금함

수기 작성한 내용¹⁸⁾만을 확인한 후 입금 당사자의 계좌가 아닌 매수자
◆◆◆의 계좌로 약 40억 원에 이르는 금액을 환급하는 등¹⁹⁾

[표 9]와 같이 대전충남지역본부 등 3개 지역본부에서 과오입금 당사자가
아닌 타인 계좌로 환급한 4건이 확인되어 업무 경위를 파악해 본 바

[표 9] 국유회계 과오납금 제3자 환급업무 처리 내역

(단위 : 건, 백만 원)

순 번	지역 본부명	소재지	환급 완료일	환급 금액	과오납금 입금자명	환급계좌 예금주	비 고 (징구서류)
합 계 : 4건				4,289			
1	대전충남			“기재생략”			
2	부산						
3	서울서부						
4	서울서부						

현재 내규상에는 국유재산 업무 관련 과오납금을 당초 입금자가
아닌 계좌로 환급하는 경우에 대해 업무절차, 방법 등이 정해져 있지
않아 담당자마다 요청서, 징구서류 등을 제각각 다른 방식으로 처리중인
사실이 있다.²⁰⁾

18) 발신자는 (주)▽▽▽▽운용 ○○○ 대리로 되어 있으며, 직인·서명, 증빙서류 등이 포함되어 있지 않음

19) 상시감사시스템을 통해 점검중 공문서가 아닌 담당자가 수기 작성한 환급요청서를 첨부하여 환급한 사실이 확인되어 대표이사 명의로 된 공문서를 재징구하도록 하였음

20) 공사 내규에서는 타인 환급에 대한 사항을 따로 정하고 있지 않으나 「지방세기본법」 제63조, 같은 법 시행령 제44조에 따라 환급금을 타인에게 양도하고자 하는 경우 같은 법 시행규칙 별지 제27호 서식의 신청서를 제출하도록 하고 있음

따라서, ①, ②에서 파악된 문제점을 해소하기 위해서는 국유업무 과오납금 환급에 대한 위임전결기준을 명확히 하고, 환급업무에 대해 관리·감독을 강화하며 과오납 당사자가 아닌 매수자 등 타인 계좌로 일정금액^{21),22)}을 초과하여 환급하는 경우는 과오입금자 및 환급받을 예금주로부터 확인하여야 하는 요청서 서식 및 증빙 유형을 정하여 지출원인행위 시 첨부하도록 하는 등 환급업무 절차를 정비하는 방안 마련을 통해 자금사고 위험요인을 관리할 필요가 있다.^{23),24)}

[소관부점 의견] 12개 지역본부에서는 소송, 행정심판 등의 사유로 인해 환급에 상당한 시일이 소요되는 경우가 있고, 환급계좌정보 확인 등 고객의 회신 지연으로 인해 환급이 지체된다고 설명하였으며, 향후 환급업무를 적기 수행하고 지출원인행위결의서 작성 시 적절한 위임전결기준을 입력하도록 하는 등 관련 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

국유재산기획처에서는 타인 환급을 비롯한 환급업무 절차 정비의 필요성에 공감하였으며, 전산 미흡사항 개선과 관련하여 국유BPM에서

21) 기준표 1-라-(1) ‘체당, 선급, 가지급금의 지출’, 1-라-(2) ‘법령 및 납부명령, 고지 등에 의한 경매, 소송 등의 제법적 절차 비용, 제세공과금, 감정료, 화재보험료, 공매공고료, 경비용역 도급보수, 근저당권이전비용 및 법무사 용역수수료 등의 지출의 경우 전결권을 최대 상향하는 기준금액을 1천만 원으로 정하고 있음에 따라 비용·수수료 지출 등에 대한 위임전결 실행기준표상 금액 구분 사례 및 금번 표본점검 내용을 참고하여 1천만 원을 기준금액으로 하는 방안을 권고하였음

22) 과오납금을 타인에게 환급하더라도 환급액수가 소액인 등 자금사고의 위험성이 낮은 경우에 대한 업무처리 효율성 확보를 위해 동일인에 대해 과오납 환급액이 1천만 원을 초과하는 지출업무에 대해 우선 적용하도록 하는 것이 합리적으로 보임

23) 현재 기준표 1-라-(8) ‘오류입금 정정 및 환급’ 등의 경우 공사회계 환급업무와 공통으로 사용중인 항목인 바, 국유업무 환급 관련 위임전결기준 신설 또는 변경 시 기획조정실 외 다수 부점과 협의가 필요한 점 등을 감안하여 본 조치요구내용에는 포함하지 않음

24) 내규 상 환급에 대해서는 가산금 관련 외에는 정한 바가 없으나 내부 변호사 의견에 따르면 불필요한 분쟁, 자금세탁 통로로 악용될 가능성 예방 등의 측면에서는 고액 과오납의 경우 입금 당사자에게 환급하는 것이 바람직하다는 입장임

위임전결기준을 입력해야만 비용지출 승인이 되도록 하겠다고 하였으나, 고객별 가상계좌에 입금한도액을 도입하여 과오납을 원천적으로 예방하는 방안²⁵⁾에 대해서는 3개 은행과 협의가 선행되어야 하며, 동일 고객의 입금액이 대부료, 변상금, 매각대금 등으로 구분되지 않는 등 실무상 어려움이 있다고 답변하였다.

덧붙여, 국유회계 지출업무 주무부점인 국유재산지원처에서는 타인 계좌로 환급하는 등 위험요인 관리 필요성에 대해 공감하였으며, 자금지출 업무에 대한 내부통제 강화에는 주로 전산시스템의 개선이 수반되는데 최근 국유업무 전산인력 교체가 잦아 실무상 어려움이 있다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 향후 국유재산 업무 관련 과오납금을 적기 환급하지 않거나 지출원인행위 시 위임전결 실행 기준표상 적정한 전결기준을 입력하지 않는 등의 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

국유재산기획처장은 비용지출 관련 내부통제 강화를 위해 국유회계 지출원인행위 시 위임전결 실행기준표상 전결기준을 입력하여야만 지출 업무진행이 가능하도록 국유재산시스템의 기능을 보완하고 (개선)

향후 국유재산 환급업무 처리 시 적용할 위임전결기준을 명확히 하여 환급업무 관리·감독을 강화하는 방안을 마련하며, 입금 당사자가 아닌

25) 당초 과오납금 환급 관련 행정력 낭비, 금전사고 예방 등을 위해 향후 국유 매각잔대금 수납 시 고객별 가상입금계좌에 대한 입금가능 한도액(예 : 매각잔대금과 입금 예정일자 기준 일정기간에 해당하는 연체이자를 합산한 금액)을 정하고, 고객이 한도액 이내로만 입금 가능하도록 시스템을 개선하는 방안을 제시하였음

국유재산 매수자 등 타인 명의의 계좌로 일정금액²⁶⁾ 이상을 환급하는 경우는 입금자 및 예금주로부터 과오납 환급 요청서와 관련 증빙을 확인하여 지출원인행위결의 시 첨부하도록 하시기 바랍니다. (통보)

26) 동일인에 대한 과오납금 환급액수가 1천만 원을 초과하는 경우를 말함